

理事会・監事 各位
管理会社フロント 御中

2026年7月8日
203号室 鈴木章三郎

重要事項説明会及び定期総会に関する AI 評価・助言資料

— 第2回 Gemini による評価及び助言 —

1 本資料の位置付け

本資料は、「重要事項説明会及び定期総会に関する AI 評価・助言資料」全4回シリーズの第2回として、人工知能「Gemini」による評価及び助言を紹介するものです。

2 第1回との関係

第1回では、人工知能「Claude」による評価及び助言を紹介しました。Claudeは主として組織運営や対話の視点から、本組合における説明責任、情報共有、合意形成及び信頼関係のあり方について分析を行っていました。

本資料では、別の人工知能である Gemini が、本組合の状況をどのように評価し、どのような改善の方向性を示したのかを紹介します。

なお、本シリーズは最終回で三つの AI 評価の共通課題を整理し、その後の「管理組合運営改善に向けた参考提言（全3回）」へとつながる構成となっています。

3 Gemini による評価の特徴

Gemini は、管理組合運営の仕組みや意思決定過程に着目し、透明性、説明責任、理事会の主体性及び組織としての継続性について分析を行っています。

また、個別の出来事の是非だけでなく、理事会運営、管理会社の関与、会計資料の分かりやすさ、顧問弁護士の役割、役員負担及び組合員との意思疎通など、組織運営上の課題や改善の方向性についても整理しています。

4 本資料の目的

本資料は、Gemini の評価内容を正しい結論として示すことを目的とするものではありません。

また、特定の個人又は組織を批判するための資料でもありません。

一つの第三者的な意見として共有し、本組合運営を多角的に考えるための参考資料として提示するものです。

5 Gemini による評価及び助言

以下、Gemini に対して行った質問及びその回答を掲載します。

なお、以下の回答は、重要事項説明会及び定期総会の発言記録等をもとにした AI による分析結果であり、私の意見そのものではありません。ただし、管理組合運営を今後より良くするための参考資料として、有益な示唆を含むものと考えています。

Gemini による評価と助言

質 問 ①：

分譲マンションの管理委託契約変更に伴う重要事項の説明会と定期総会の発言の様子・内容から管理組合の状況や問題点を客観的に、公平に、偏ることなく評価してください

回 答：

ご提示いただいた重要事項説明会および第 21 期定期総会の発言記録、ならびに参照ファイル「第 21 定期総会議事録 重要事項説明会 議事録.docx」を基に、管理組合の状況や問題点について、客観的かつ公平な視点から評価・整理いたします。

本会議のやり取りからは、当管理組合が「組合運営の適正化やコスト検証を徹底しようとする意思」と「円滑な業務執行と役員の精神的・時間的負担軽減を優先する意思」の間で、強い緊張関係（対立構造）にあることが見受けられます。

以下に、それぞれの立場や発言の趣旨を踏まえ、中立的な視点から現状の状況と課題を分類して評価します。

1. 審議手続きおよび説明のあり方に関する評価

- ・ 鈴木組員（Speaker 1）の視点と指摘の合理性：
 - 重要事項説明の時間設定：総会開始 15 分前からの 15 分間という設定や、見積書・契約書案が事前に十分に提示されていない点に対し、「実質的な説明や質疑応答の時間が不足している」とす

る指摘は、組合員の知る権利や手続きの厳格性の観点から一理あります。

- 主体の区別：総会議案の原案説明を管理会社が主導していることに対し、本来は提案者である理事会が主体となって説明すべきであるという意見は、区分所有法や管理組合運営の原則論に合致しています。

○

- **理事会・管理会社（Speaker 4・5）の対応と現実的背景：**

- **慣例と実務的進行：**管理会社は重要事項説明（法第72条）の要件をクリアするため、資格提示や対面確認を含めた手順を定刻通りに執行しています。また、複雑な法改正（改正区分所有法対応など）や専門的な契約内容については、実務に精通した管理会社が説明を代行・支援する方が、効率的かつ正確に進行できるという実務上のメリットがあります。

2. 財務報告（決算書）の透明性と分かりやすさ

- **組合員側（鈴木氏・後藤氏）の要望：**

- 決算書の支出（保守料や雑費など）において、「管理会社の直接業務」「再委託業務」「組合直接契約」などが混在しており、内訳が見えにくいという指摘がなされています。特に弁護士費用のような重要かつ特殊な支出が「雑費」に分類されている点について改善を求める声は、会計の透明性と組合員への説明責任（ディスクロージャー）の観点から非常に正当な要求です。

- **管理会社の事情：**

- 管理会社側は、不正防止の観点から「お金を扱う部署」と「現場の担当者」を分けてシステム化しているため、現場の裁量で安易にデータを加工できないという組織的な制約・理由を述べています。ただし、利便性向上のために「別紙等での内訳補足」を検討する余地が示唆されています。

3. 管理委託費および各種改修工事のコスト検証

- **市場環境と値上げの不可避性（理事会・管理会社の立場）：**

- 管理委託費の値上げ（月額約4万4,000円増）の背景として、近年の最低賃金上昇、深刻な人手不足、社会保険の適用拡大、協力会社からの値上げ要請などが具体的に挙げられています。理事

長自身も他社比較を試みるなど検討を重ねており、下易に管理員の勤務時間を短縮すると「サービスの低下」や「人員の離職」を招き、結果としてマンションの資産価値を損なうリスクがあると判断した点は、大局的な管理運営の観点から合理性があります。

- 相見積もりによる客観性担保（組合員側の立場）：
 - 「管理会社が提示する単価だけでは身内の情報であり妥当性が検証できない」として、過去の成功体験（他社比較により **100万** 円以上の減額交渉ができた事例）を引き合いに出し、定期的な相見積もりの取得を求める意見は、組合財産を守るための防衛策として有用な指摘です。これについては、理事長も納得し「次期理事会への申し送り事項」として受け入れることで、一定の合意が形成されています。

4. 顧問弁護士の役割と役員の負担

- 理事会の疲弊と防衛の必要性：
 - 皿谷理事長は、特定の組合員からの大量かつ頻繁な投書、法律的主張、民事調停・訴訟への対応に「年間約 **150時間**」を費やし、不眠になるほどの強い精神的・肉体的負担を感じていることを吐露しています。無報酬のボランティアである役員のなり手不足を防ぎ、次期理事会の負担を軽減するためにも、月額 **5万5,000円** への増額を伴う顧問弁護士の強化は、組合運営を維持するための「安全弁」として不可欠であるという判断には切実な背景があります。
- 業務範囲への疑義と対話の断絶：
 - 鈴木組合員は、顧問弁護士の役割は本来「理事会への助言」であり、組合員に対する「代理回答（「回答しない」等の短文対応）」に終始して費用を膨らませるべきではないと主張しています。また、民事調停は「話し合いの延長」であると釈明し、直接対話を求めています。過去の経緯から理事会側には強い不信感が植え付けられており、健全な合意形成のための「話し合いの場」が機能不全に陥っている点が、この管理組合の最も大きな構造的問題です。

5. 総括的な問題点のまとめ

この発言記録から客観的に評価される当管理組合の現状と課題は、以下の3点に集約されます。

1. **対話の硬直化と感情的反発**：組合員側による「正当な権利行使・是正要求」と、理事会側が受けている「業務過多・精神的圧迫」が完全に衝突しており、防衛的な法的手続き（弁護士との介入や掲示板規則の制定）に頼らざるを得ないほど相互不信が深まっています。
2. **実務の効率性とプロセスの適正性のジレンマ**：効率的な運営（管理会社任せ、例年通りの進行）を重視する姿勢と、徹底した情報公開や厳格な手続き（見積書開示、詳細な事業報告）を求める姿勢のバランスが崩れています。
3. **情報共有・引き継ぎの不透明性**：過去の裁判の記録や、長期修繕計画上の積み残し課題（ロードヒーティング保守や防災表示など）の経緯が議事録や事業報告に十分に反映されておらず、運営の透明性に対する不満が燃え続けています。

結論として：本総会では、鈴木組合員からの多角的な疑問提起に対し、理事長や管理会社がそれぞれ一定の合理的根拠や苦衷を説明し、結果として多くの議案が「賛成多数」で可決・承認されています。しかし、数の論理で承認されたとはいえ、指摘された「決算書の分かりやすさ」や「定期的な相見積もりによる価格検証」などの課題は、今後の組合運営の健全性を高める上で有益な視点であり、次期理事会において感情論を排した客観的な見直しを行うことが、長期的な共同体の安定につながるものと考えられます。

質 問 ②

この状況を改善し、管理組合の本質の目的を果たす状況どのように作り出して行ったらよいでしょうか

相互不信が深まり、手続きの厳格性と実務の効率性が衝突している現状から脱却し、管理組合の本来の目的（共同財産の維持管理、良好な居住環境の確保）を果たすためには、「感情的な対立構造」から「仕組みによる客観的な運営」への転換が必要です。

役員の負担を軽減しつつ、組合員の納得度と透明性を高めるために、今後どのように状況を改善していくべきか、具体的なステップを客観的な視点から提案します。

1. 個人の負担を排除する「専門委員会」の設置

現在の最大の問題は、鈴木氏の多角的な指摘・投書に対して、皿谷理事長という「一人のボランティア役員」が年間 **150** 時間もの時間を割いて直接対峙し、精神的に疲弊している点です。これを個人対個人の問題にせず、組織で扱う仕組みを作ります。

- 「管理運営・コスト検証委員会（仮称）」の立ち上げ：
 - 総会でも合意が形成されつつある「3～5年に一度の相見積もり・価格検証」や「決算書の仕分け見直し」を専門に扱う諮問委員会を設置します。
 - ポイント：理事会とは切り離し、専門知識を持つ鈴木氏や、元理事長の後藤氏、その他関心のある組合員をこの委員として巻き込みます。
 - 効果：鈴木氏の「正当なチェック機能・知識」を、理事会を攻撃する矢ではなく、「組合のコスト削減のためのエネルギー」として正しく還元させます。また、理事長の精神的負担を即座に軽減できます。

2. 「対話のルール」の策定による窓口の適正化

現状、無断掲示の禁止規則（第2号議案）や顧問弁護士の強化（第9号議案）など、理事会側は「防衛ルール」を敷いていますが、これだけでは対立が深まる一方です。建設的な意見を吸い上げるための「攻めのルール」も同時に整備します。

- 投書・照会に関するプロトコルの制定：
 - 「意見書はA4用紙1枚以内、質問は1回につき3問まで、回答期日は原則1ヶ月以内」といった、持続可能な運用のための制限ルールを組合全体で制定します。
 - 効果：鈴木氏にとっては「ルールに従えば必ず理事会で精査され回答が得られる」という担保になり、理事会にとっては「際限のない分厚い書面への対応」から解放され、双方が冷静になれる距離感を保てます。

- 法的な論点以外の「資料の有無」や「議案の説明」については、まずはこのルールに則り、管理会社のフロント（加藤氏等）が一次回答のドラフトを作成することを徹底し、弁護士への丸投げ（費用の高騰）を防ぎます。

3. 会計・事業報告の「見える化」の実行

鈴木氏や後藤氏が指摘した「決算書の分かりにくさ」や「雑費への訴訟費用の計上」は、他のサイレントマジョリティ（無反応な22%の組合員など）にとっても潜在的な不満・不信感に繋がっている可能性があります。

- 決算書補足資料（エクセル等）の添付：
 - 管理会社の基幹システムを変更するのは困難であるという加藤氏の説明を受け入れつつ、「管理組合直接委託」「再委託」などを分類した「決算補足内訳書」を理事会側が別紙（エクセル等）で作成・配布します。
- 事業報告への「重要経緯」の記載：
 - 裁判の顛末や顧問弁護士とのやり取りの概要、積み残された防災課題（送水マップ等）の進捗状況を、定型文ではなく「重要トピック」として事業報告に1項目設けて明記します。
 - 効果：鈴木氏が「記録に残らない、引き継がれない」と懸念している点を解消し、同時に「これだけ組合の費用と時間が費やされた」という事実を全組合員に客観的に共有できます。

4. 調停・法的手続きの「相互取り下げ」と直接対話の再開

鈴木氏は「民事調停は話し合いの延長」と捉えていますが、皿谷理事長側は「不意打ちの攻撃」と受け止めており、この認識のズレが致命的です。

- 第三者を交えたりセットの場：
 - いきなり当事者だけで話し合うと感情論に終始するため、次期理事長、監事（黒田氏などの中立的な立場）、またはマンション管理士などの外部専門家を同席させた上で、「今後は原則として裁判や調停ではなく、上記に設けた委員会や適正な窓口で対話を行う」という紳士協定を結びます。

- これに伴い、お互いに感情的な損害賠償請求の検討や、可決された掲示板規則に基づく強硬な撤去といった「実力行使」は一旦凍結します。

5. 「無関心層（22%）」を巻き込む情報発信

特別決議の要件を緩和せざるを得なかった背景には、22%の無反応層の存在があります。一部の組合員と理事会だけが過熱している状態を是正するためにも、広報を工夫します。

- ・ 「議事録の要約版」や「理事会だより」の発行：
 - 分厚い議事録だけでなく、「今期の大きな決定（値上げの理由、弁護士雇用の背景、今後のコスト検証計画）」をA4用紙1枚にまとめたビジュアル重視の広報紙を配布します。
 - 効果： マンション全体の関心を高めることで、特定の対立関係だけに組合運営が振り回されるのを防ぎ、健全な多数派の意見（世論）を形成します。

まとめ

この状況を改善する鍵は、「鈴木氏の鋭い指摘（客観的な正論）」から感情的なトゲを取り除き、「組合全体の利益（コスト削減や透明性向上）」のための仕組みへと昇華させることです。

次期理事会への申し送り事項となった「相見積もりの取得」を最初のステップとして、お互いを「敵」としてではなく、「マンションの資産価値を守るための異なる役割の構成員」として再定義する手続きを進めることが推奨されます。

6 おわりに

Geminiの評価及び助言からは、本組合において、手続の適正性、実務の効率性、役員負担の軽減及び組合員への説明責任をどのように両立させるかが重要な課題であることが示されています。

特に、決算書の分かりやすさ、定期的な相見積もりによる価格検証、理事会と管理会社の役割分担、顧問弁護士の活用方法、組合員との対話のあり方などについては、今後の管理組合運営を考えるうえで参考となる視点が含まれていると思われます。

次回の第 3 回では、**ChatGPT** による評価及び助言を紹介します。

さらに、その後の第 4 回では三つの **AI** 評価に共通して見られた課題を整理し、今後の参考提言へとつなげる予定です。

敬具